

【제 목】: 요양기관 현황관리 부적정(시정)

【내 용】

- 의정부지원은 요양기관으로부터 시설·장비 및 인력 등에 대한 현황을 제출받아 요양기관현황관리시스템에 등록·관리하고 관련 요양급여비용의 심사 등에 반영하고 있다.
- 「국민건강보험법」 제43조에 따르면 요양기관이 시설·장비 및 인력 등에 대한 현황을 신고한 내용 중 요양급여비용의 증감에 관련된 사항이 변경된 경우에는 변경된 날로부터 15일 이내에 우리 원에 신고하도록 규정하고 있다.

☞ 참고자료: 【국민건강보험법】

제43조(요양기관 현황에 대한 신고) ① 요양기관은 제47조에 따라 요양급여비용을 최초로 청구하는 때에 요양기관의 시설·장비 및 인력 등에 대한 현황을 제62조에 따른 건강보험 심사평가원(이하 "심사평가원"이라 한다)에 신고하여야 한다.
 ② 요양기관은 제1항에 따라 **신고한 내용**(제45조에 따른 요양급여비용의 증감에 관련된 사항만 해당한다)이 **변경된 경우에는 그 변경된 날부터 15일 이내에 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 심사평가원에 신고하여야 한다.**
 ③ 제1항 및 제2항에 따른 신고의 범위, 대상, 방법 및 절차 등에 필요한 사항은 보건 복지부령으로 정한다.

가. 물리치료사 지연신고 처리에 관한 사항

- 요양기관에서 인력변경 현황 중 퇴사일자를 지연하여 신고한 경우, 요양기관 현황관리 담당자는 인력 변경현황 처리 시 퇴사일자와 지연신고일자 사이의 기지급된 요양급여비용의 과다지급 여부를 확인하여야 한다.
- 물리치료사의 경우 요양기관에 등록된 물리치료사의 인원수에 따라 월별 인정 가능한 물리치료 횟수가 정해져 있고,

- 물리치료사의 퇴사신고가 지연된 경우에는 퇴사일자에서 지연신고 일자까지 해당 요양기관의 물리치료사 인원을 재산정한 후 인정가능 횟수와 실제 청구 횟수를 비교하여 청구횟수가 초과된 경우에는 해당 요양급여비용의 환수처리를 해야 한다.

☞ 참고자료: 【요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항】

물리치료사 1인당 1일 물리치료 실시 인원 (고시 제2010-31호, 2010.6.1.시행)
 해당항목의 물리치료를 실시할 수 있는 일정한 면적의 해당 치료실과 실제 사용할 수 있는 장비를 보유하고 있는 요양기관(보건기관 포함)에서 재활 및 물리치료를 실시한 경우에 **상근하는 물리치료사 1인당 물리치료 실시인원(물리치료 실시 총 청구건수를 의미함)은 월평균(또는 주평균) 1일 30명까지** 인정하며, 이 경우 의료급여 환자를 포함함. 다만, 상근물리치료사 1인 이상이 근무하는 기관에서 시간제, 격일제 근무자(주3일 이상 이면서 주20시간 이상 근무하는 자)의 경우 0.5인으로 보아 월평균(또는 주평균) 1일 15명까지 인정함.
 ※ 월평균(주평균) 물리치료 실시인원 = 1개월간(1주일간) 총 물리치료 청구건수(물리치료 실시 연인원)÷1개월간(1주일간) 물리치료사 근무일수

- 이에, 2016년 3월부터 감사일 현재까지 의정부지원에서 처리한 관할 요양기관의 물리치료사 현황 지연 신고 건을 확인한 결과,
- 【표1】‘물리치료사 퇴사 지연신고 현황’에서와 같이 물리치료사의 퇴사 관련 지연신고를 처리하면서 물리치료사 1인당 물리치료 실시인원이 기준을 초과한 건에 대한 물리치료 청구금액(총 40,049,748원)을 환수한 사실이 없는 것으로 확인되었다.

【표1】 물리치료사 퇴사 지연신고 현황

요양기호	기관명	이름	퇴사일자	신고일자	신고지연일	정산예정금액(추정)
*****	○○병원	A	20150101	20190520	1601	1,305,900원
*****	☞☞의원	B	20180922	20181109	49	1,431,232원
*****	▶▶보건소	C	20180226	20190312	380	98,301원
*****	▽▽보건지소	D	20141130	20160907	648	696,058원
*****	●●의원	E	20160627	20170103	191	1,167,146원
*****	◆◆의원	F	20150619	20190116	1308	3,826,793원
*****	■□의원	G	20150513	20170714	794	6,569,464원
		H	20161213	20170717	217	5,417,360원

요양기호	기관명	이름	퇴사일자	신고일자	신고 지연일	정산예정금액 (추정)
*****	◇◇의원	I	20180108	20181011	277	3,732,301원
*****	▲▲보건지소	J	20160920	20170210	144	267,140원
*****	▼▼의원	K	20180209	20190103	329	11,092,076원
*****	★★의원	L	20160725	20160908	46	4,445,978원
총 계						40,049,748원

주) 실제 정산금액은 다를 수 있음.

나. 요양기관 인력현황 지연신고 처리에 관한 사항

○ 요양기관 현황관리 담당자는 요양기관에서 신고한 인력현황 변경 중 퇴사자 지연신고 건에 대하여 처리 시 인력 현황변경 등록, 차등제에 미치는 영향을 확인하기 위해 재산정 및 등급변경 확인, 등급변경 시 정산 등을 실시해야 한다.

○ 이에, 의정부지원의 요양기관 인력 지연신고내역 현황을 확인한 결과,
- 【표 2】 ‘지연신고 미반영 및 등급확정 미시행 현황’과 같이 지연 신고 된 인력현황을 요양기관현황관리시스템에 미반영하여 최종 근무일자가 9999-12-31로 퇴사일자 이후에도 재직한 것으로 산정 되거나 전·후 필요인력 가산여부의 변동 또는 전·후 등급변동이 없어도 지연신고 된 내용이 반영될 수 있도록 재산정 후 등급확정을 하여야 함에도 실시하지 않은 사실이 있음을 확인하였다.

【표 2】 지연신고 미반영 및 등급확정 미시행 현황

구분	적용분기	요양기호	요양기관명칭	인력종별	성명	입사일자	퇴사일자	신고일자	최종근무일자
지연신고 미반영	20162Q	*****	ㄷㄷ병원	물리치료사	A	20150720	20160304	20160509	99991231
	20191Q	*****	ㄹㄹ병원	물리치료사	B	20161024	20181031	20190312	99991231
	20192Q	*****	ㄱㄱ병원	물리치료사	C	20180205	20190308	20190329	99991231

구분	적용분기	요양기호	요양기관명칭	인력종별	성명	입사일자	퇴사일자	신고일자	전·후 필요인력 가산여부
재산정 후 등급확정 미시행	20162Q	*****	☆☆요양병원	사회복지사	M	20141001	20160229	20160415	Y
		*****	★★요양병원	임상병리사	N	20140326	20160314	20160627	Y
		*****	○○요양병원	사회복지사	O	20151214	20160131	20160920	Y
	20163Q	*****	●●요양병원	물리치료사	P	20140210	20160512	20160704	Y
	20164Q	*****	◎◎요양병원	사회복지사	Q	20150309	20160912	20161007	Y
		*****	◇◇요양병원	물리치료사	R	20140228	20160907	20161110	Y
	20172Q	*****	◆◆요양병원	물리치료사	S	20120718	20170311	20170408	Y
		*****	□□요양병원	물리치료사	T	20150427	20170311	20170408	Y
	20173Q	*****	■■요양병원	물리치료사	U	20150217	20170611	20170704	Y
		*****	△△요양병원	사회복지사	V	20151001	20170511	20170717	Y

구분	적용분기	요양기호	요양기관명칭	인력종별	성명	입사일자	퇴사일자	신고일자	전·후 등급
재산정 후 등급확정 미시행	20163Q	*****	◁▷요양병원	간호조무사	W	20151202	20160620	20160712	1등급
		*****	◀▶요양병원	간호사	X	20140903	20160630	20160720	1등급
		*****	♠♠요양병원	간호조무사	Y	20151005	20160630	20160720	1등급
	20171Q	*****	♣♣요양병원	간호사	Z	20151106	20161218	20170111	2등급
	20182Q	*****	♡♡요양병원	간호사	AA	20171108	20180228	20180316	2등급
	20184Q	*****	♥♥요양병원	간호조무사	AB	20180615	20181105	20190108	2등급

- 또한, ◎◎병원(*****)의 사회복지사 AC의 퇴사 지연신고 반영 후 등급확정, 전·후 필요인력가산여부의 변경이 있으므로 정산 및 환수 조치를 해야 하나 이 과정이 이루어지지 않아 【표 3】 ‘등급확정 미시행 및 지연신고 미정산현황’과 같이 총 1건, 29,070원의 정산 누락이 발생한 사실을 확인하였다.

【표 3】 등급확정 미시행 및 지연신고 미정산현황

구분	적용분기	요양기호	요양기관명칭	인력종별	성명	입사일자	퇴사일자	신고일자	전·후 필요인력 가산여부
재산정 후 등급확정 미시행	20173Q	*****	●●병원	사회복지사	AC	20140203	20170530	20170629	Y→N
요양기호	요양기관명칭	접수일자	접수번호	분류코드	분류코드명	정산건수(건)	정산금액(원)		
*****	●●병원	2017.10.07.	4216015	AB002	필요인력확보(일당)	1	29,070		

다. 현지확인 결과 처리에 관한 사항

- 「국민건강보험법 시행규칙」 제20조 제1항(「의료급여법 시행규칙」 제21조 제1항)에서는 「국민건강보험법」 제43조(요양기관 현황에 대한 신고)에 의해 요양기관이 우리 원에 제출한 의료자원 현황에 대하여 정확한 신고 여부 등 요양급여비용 산정내역에 대한 사실 여부를 확인할 필요가 있는 경우 현지확인 등을 실시하고 있다.

☞ 참고자료: 【국민건강보험법 시행규칙】

제20조(요양급여비용의 심사·지급) ① 심사평가원은 요양급여비용에 대한 심사청구를 받으면 그 심사청구 내용이 법 제41조 제2항 및 제3항에 따른 요양급여의 기준 및 법 제45조 제4항에 따라 보건복지부장관이 고시한 요양급여비용의 명세에 적합한지를 심사한다. 이 경우 심사평가원의 원장은 제12조, 제19조 및 법 제96조에 따라 제공 받은 사실 여부를 확인할 필요가 있는 경우에는 소속 직원으로 하여금 현장 조사를 통하여 해당 사항을 확인하게 할 수 있다.
 (2) ~ (4) (생략)

- 현지확인 결과 인력·시설 및 장비 등 요양기관 의료자원 현황이 우리 원에 신고한 내역과 상이할 경우,
 - 업무담당자는 확인된 내용으로 요양기관현황관리시스템에 인력·시설 현황 등 변경 등록, 차등제에 미치는 영향을 확인하기 위해 재산정 및 등급변경 확인, 등급변경 시 정산 등을 실시해야 한다.
- 그런데, 의정부지원에서 '16.10.19.에 시행한 '◆◆병원(*****)'의 현지확인 내역을 확인해 본 결과,
 - 간호사 AD는 '16.5.1.부터 '16.8.31.까지 출산휴가와 '16.9.1. 퇴사하였음에도 입원환자 간호업무 전담인력으로 신고 한 것으로 확인되었다.
 - 이에, 요양기관현황관리시스템에 출산휴가 등록을 미반영하여 【표 4】 '현지확인 결과 미반영 처리현황'과 같이 출산휴가 기간동안에도 차등제 간호인력으로 산정된 사실이 있음을 확인하였다.

- 요양기관에서는 '16년 4/4분기의 차등제 간호인력 등급을 2등급으로 청구하여 환수비용은 없는 것으로 확인되었으나, 요양기관에서 착오청구 가능성이 있으므로 차등제 등급을 변경·확정할 필요가 있다.

【표 4】 현지확인 결과 미반영 처리현황

요양기호	명칭	이름	입사일자	퇴사일자	적용분기	산정여부			전·후 등급
						2016년 4월 15일	2016년 5월 15일	2016년 6월 15일	
*****	◆◆병원	AD	2015-09-04	2016-09-01	20163Q	1	1	1	1등급
					적용분기	산정여부			전·후 등급
						2016년 7월 15일	2016년 8월 15일	2016년 9월 15일	
					20164Q	1	1	0	1등급 → 2등급

【조치할 사항】

○ 의정부지원장은

- ① 물리치료사 퇴사 지연신고·처리 시 미정산된 요양급여비용 40,049,748원을 환수 조치하고,(시정)
- ② 요양기관 인력현황의 퇴사 지연신고 미반영 및 등급확정 미시행 한 것을 실시하며, 미정산된 요양급여비용 29,070원을 환수 조치하고(시정)
- ③ 현지확인 시 확인된 차등제 간호인력의 출산휴가 사항을 요양기관현황관리시스템에 등록하고,(시정)
- ④ 관련자에게는 앞으로 인력 지연신고 처리, 현지확인 결과 반영 등 사후관리 업무 시 동일한 사례가 발생하지 않도록 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다.(주의)